

刑罰論に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものを2個選りなさい。

【見 解】

- A. 刑罰の目的は、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防することにある。
- B. 刑罰の目的は、刑罰による威嚇を通して一般人が犯罪を行うのを予防することにある。
- C. 刑罰は、犯罪を行った者が果たさなければならないしよく罪である。
- D. 刑罰の目的は、処罰により行為者の行為が犯罪であると公的に確認され、これを通して一般人が犯罪を行うのを予防することにある。

【記 述】

- 1. Aの見解に対しては、軽微な犯罪を行った者であっても、その更生に必要であれば、長期の拘禁刑を科すことが正当化されるおそれがあるとの批判が可能である。
- 2. Bの見解に対しては、刑罰は重ければ重いほどよいという考え方に陥るおそれがあるとの批判が可能である。
- 3. Cの見解は、軽微な犯罪を行った者であっても、一般予防の必要性が高いときはその刑を重くしなければならないとの考え方に親和的である。
- 4. Cの見解に対しては、犯罪を行った者に対し、その処罰を猶予する余地がなくなるとの批判が可能である。
- 5. Dの見解は、自由意思の存在を認めない決定論を前提として初めて成り立つものである。

№2	刑罰論	正答率
H30-1	正解 3、5（順不同）	86%

1 正しい

Aの見解は、犯人を処罰することによって犯人自身を改善し、犯人が将来再び犯罪を行えないようにするために刑罰は存在しているという特別予防論に基づくものである。この考え方は、犯罪者の犯罪性に見合った刑罰を科すべきであるとしている。すなわち、犯罪傾向が軽い者には「改善・教育」を施し、改善不可能な犯罪傾向が重い者には社会からの隔離による「無害化」を行おうとするものである。この考え方では、刑罰は、犯人の再犯を防止するための教育であり、特別予防の効果が生じるまで刑罰を継続するような考え方すらあり得ることになる。よって、Aの見解に対しては、刑罰は、犯人の再犯を防止するために科されるものであるから、軽微な犯罪を行った者であっても、更生に必要であれば、長期の拘禁刑を科すことが正当化されかねないとの批判が可能である。

2 正しい

Bの見解は、刑罰を科すことにより社会の一般人を威嚇し、一般人による将来における犯罪を予防するために刑罰は存在しているとする一般予防論に基づくものである。この考え方は、一定の行為に対して刑罰を予告することにより、一般人の心理を強制し犯罪を抑止しようとするものである（心理強制説）。刑罰による威嚇との観点からは、刑罰は重ければ重いほど社会の一般人を威嚇する効果が高くなるといえる。よって、Bの見解に対しては、刑罰による威嚇を通して犯罪を予防するためには、刑罰は重ければ重いほどよいという考え方に陥るおそれがあるとの批判が可能である。

3 誤っている

Cの見解は、刑罰は犯罪を行ったことに対する応報として科されるとする応報刑論のうち、特に過去の犯罪に対するしよく罪を重視するしよく罪刑主義である。この見解によれば、犯罪を行った者が果たさなければならないしよく罪とは、その刑に見合ったものになるべきということになる。そうだとすれば、軽微な犯罪を行った者に対しては、軽微なしよく罪を科すべきであり、一般予防の必要性が高いからといって、その刑を重くしなければならないということにはならない。

4 正しい

Cの見解は、刑罰は犯罪を行ったことに対する応報として科されるとする応報刑論のうち、特に過去の犯罪に対するしよく罪を重視するしよく罪刑主義である。応報刑論によれば、刑罰を加えることにより生ずる予防効果ではなく、刑罰を加えることそれ自体が正当化され、犯罪あれば刑罰ありとする必罰主義に至り得る。よって、Cの見解に対しては、犯罪を行った者に対して、その処罰を猶予する余地がなくなるとの批判が可能である。

5 誤っている

Dの見解は、刑罰は、犯罪に対するものとして、まず、抽象的に法定されるが、現実の犯罪をまったく具体的に適用・執行されることにより、公的に確認され、社会の一般人に、行うべからざる行為と、それを行うことによる不利益を認識させ、一般人の犯罪に出ようとする意思・衝動を抑制することを刑罰の目的としたものといえる。よって、Dの見解は、不利益を認識した一般人は犯罪を抑制することができるの考えを前提とするものであり、自由意思の存在を前提としている。

以上より、誤っている記述は3と5であり、したがって、正解は肢3と肢5（順不同）となる。